

1500408-87.2020.8.26.0042
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
Comarca: Altinópolis
Foro: Foro de Altinópolis
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 171, caput do Código Penal, porque entre os dias 24 de outubro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Altinópolis
Foro de Altinópolis
Vara Única
Av. Dr. Alberto Crivelenti nº 555, . - Centro
CEP: 14350-000 - Altinópolis - SP
Telefone: (16)3665-2100 - E-mail: altinop@tjsp.jus.br

1500408-87.2020.8.26.0042 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500408-87.2020.8.26.0042
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 171, caput do

Código Penal, porque entre os dias 24 de outubro de 2020 e 25 de outubro de 2020, em horário incerto, no interior do estabelecimento comercial Supermercado Economia, neste município e comarca, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro funcionário daquele local, mediante o meio fraudulento consistente no pagamento por meio de cheque, ciente de que se tratava de título furtado.

A denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2021 (fl. 87). Citado (fl. 142), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 150/151). Em audiências de instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas; e o réu foi interrogado. Alegações finais apresentadas na forma de memoriais a fls. 202/205 e 207/210.

É o RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo laudo pericial (fls. 14/15) e pela prova oral produzida.

Com relação à autoria, o réu confessou parcialmente os fatos. Alegou que estava no Supermercado Economia ocasião que comprou alguns itens e pagou com um cheque no valor de R\$400,00 (quatrocentos reais) que recebeu pessoa desconhecida, que pediu para ele trocar o cheque; e que participariam juntos de um churrasco. Esclareceu que pagou as mercadorias e recebeu o valor aproximado de R\$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) com troco, quantia essa que foi entregue para essa pessoa desconhecida que passou o cheque para o indiciado.

A vítima asseverou que é proprietário do Supermercado Economia, sendo que no dia dos fatos um funcionário de seu comércio recebeu um cheque da empresa Construtor Jader Construções Ltda ME, no valor de R\$400,00 (quatrocentos reais) pela pessoa do indiciado, que retornou pelo motivo de ter sido sustado. Disse que o réu era cliente e que a empresa em questão bastante conhecida na cidade, e que por isso aceitou receber o título.

A vítima informou que o acusado foi até seu estabelecimento comercial e pagou sua compra com um cheque de terceiros. Aceitou a transação porque conhecia o réu e a empresa, sendo que ambos eram clientes do estabelecimento.

O investigador de polícia Ronan Fernando Aziani por sua vez alegou que teve ciência do furto do talão de cheques da vítima Sônia, que teria tido um envolvimento amoroso com o réu. Posteriormente, soube que um dos cheques havia sido passado no comércio local, sendo que assim ele foi identificado.

Diante do conjunto probatório carreado aos autos, bem como pela sua confissão parcial, o réu deve ser responsabilizado pelo crime narrado na denúncia. Restou hialino o dolo do acusado, bem como o ardil empregado para manter a vítima em erro; bem como a forma pela qual ele teve acesso ao cheque.

Provadas a materialidade do delito e a autoria, a condenação é de rigor.

Fixo sua pena base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 67), sua pena passará a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a reprimenda acima em definitiva. Reincidente, não faz jus a benefícios penais. A despeito de tal circunstância, fixo o regime aberto para cumprimento da pena, ante a culpabilidade mínima do delito.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido nesta ação penal para o fim de condenar o réu RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA como incurso no artigo 171, caput do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e (dois) meses de reclusão (regime aberto) e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa arbitrados, unitariamente, no patamar inferior. Ante o teor da pena aplicada, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Transitada em julgado esta decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da gratuidade judiciária (advogado nomeado em razão do convênio da OAB/SP e DPE/SP).

P.I.Cumpra-se.

Altinópolis, 30 de novembro de 2022.

ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
Juiz de Direito - Assinatura Digital